



Nr. 64 Ministerratssitzung vom 5. August 1921, 17 Uhr

R 43 I/1370 , Bl. 20-22

Anwesend: Ebert; Wirth, Rosen, Schiffer, Schmidt, Giesberts, Rathenau; StS Hemmer, Brugger, Hirsch, Geib, Zapf; MinDir. Müller, Kautz, von Schubert, Ritter; Gesandter von Lucius; MinR von Bornstedt, Walther; VLegR von Lewinski; Wirkl. LegR Gaus; GehR Dr. Ritter; RbkVPräs. von Glasenapp; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Unterstellung der Devisenbeschaffungsstelle unter die Aufsicht des Reichsfinanzministeriums. (Rundschreiben des Herrn Reichsministers der Finanzen vom 9. Mai 1921 und des Herrn Reichswirtschaftsminister vom 27. Mai 1921.
2. Auswärtige Angelegenheiten. [Vereinigte Staaten von Amerika]
3. Mitgliedschaft im Ehrenausschuß der Deutschen Gewerbeschau München 1922. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter.

In der Sitzung führte der Herr Reichspräsident den Vorsitz.

1. Unterstellung der Devisenbeschaffungsstelle unter die Aufsicht des Reichsfinanzministeriums. (Rundschreiben des Herrn Reichsministers der Finanzen vom 9. Mai 1921 und des Herrn Reichswirtschaftsminister vom 27. Mai 1921 ¹.

Geheimrat Ritter vom Reichsfinanzministerium befürwortete die Unterstellung der Devisenbeschaffungsstelle unter die Aufsicht des Reichsfinanzministeriums, weil es sich zur Zeit hauptsächlich darum handle, Devisen für die Reparationen zu beschaffen und diese Aufgabe dem Reichsfinanzministerium obläge ². Dem Vorschlage schloß sich aus Erwägungen der Zweckmäßigkeit der Vizepräsident der Reichsbank, Exzellenz von Glasenapp, an ³.

¹ Außer den beiden genannten Schreiben findet sich in den Akten noch ein Schreiben des RbkPräs. vom 18.5.21<in der Druckfassung: 18.8.21; Anm. der Online-Edition>, in dem er ebenfalls für die Unterstellung unter das RFMin plädiert. Die Angelegenheit war Beratungsgegenstand einer Chefbesprechung vom 18.7.21, eine Entscheidung wurde in dieser Sitzung jedoch vertagt (R 43 I/2444 , Bl. 70 f., 75-79, 72).

² Der RFM führte in seinem Schreiben weiter aus, daß die Devisenbeschaffungsstelle seinerzeit zur Beschaffung von Devisen für die Reichsgetreidestelle, die Reichskartoffelstelle, die Reichsfleischstelle usw. errichtet und dem RFMin unterstellt worden sei. Die Verschiebung hinsichtlich des Verwendungszweckes der zu beschaffenden Devisen mache nun auch eine Änderung im Unterstellungsverhältnis notwendig (R 43 I/2444 , Bl. 70 f.).

³ Der RbkPräs. weist in seinem Schreiben vom 18.8.21 darauf hin, daß es niemals Aufgabe der Devisenbeschaffungsstelle gewesen sei, Devisen „zu beschaffen“, d. h. sich mit den damit zusammenhängenden Fragen der Ausfuhr zu befassen, sondern nur

Der *Reichswirtschaftsminister* trat dem entgegen, indem er auf den engen Zusammenhang der Wirtschaftspolitik mit der Devisenpolitik hinwies⁴.

Mit Rücksicht auf die geringe Anzahl der anwesenden Minister wurde darauf, entsprechend einem Antrage des Reichswirtschaftsministers, die Verhandlung vertagt⁵.

2. Auswärtige Angelegenheiten. [Vereinigte Staaten von Amerika]

Bei der Besprechung dieses Punktes der Tagesordnung waren von den Ressorts nur die Reichsminister, soweit sie abwesend waren deren Vertreter, und Referenten des Auswärtigen Amtes zugegen. *Reichsminister Dr. Rosen* berichtete über den von der Regierung der Vereinigten Staaten übersandten Entwurf eines Friedensvertrages und über das Memorandum⁶ dazu und machte namentlich auf folgende Punkte aufmerksam:

1) Unserer Forderung nach Anerkennung der Verantwortung, die für Amerika aus der Übernahme der Rechte aus dem Verträge von Versailles entstände, wäre entgegengekommen, indem die frühere Formel der Anerkennung nur der „expressly“ ausgesprochenen Verpflichtungen fallen gelassen sei

„geschaffene“ Devisen zu erfassen; er halte daher eine Unterstellung unter das RFMin im Interesse einer zweckmäßigen und unmittelbaren Wahrnehmung der Finanzinteressen des Reiches für geboten (R 43 I/2444, Bl. 72).

⁴ In seinem 9seitigen, ausführlichen Schreiben vom 27.5.1921 führt der RWiM weiter u. a. aus, daß es immer die Wirtschaft sei, aus der Devisenbedarf, mittelbar oder unmittelbar, geschöpft werde; bei dem großen Bedarf des RFMin an Devisen bestünde bei einer Unterstellung unter das RFMin die Gefahr, „daß die allgemeine volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte gegenüber den dort mehr vorwiegenden rein finanziellen Interessen nicht im notwendigen Maße zur Geltung kommen könnten.“ In Anerkennung der Bedeutung, welche die Devisenbeschaffungsstelle auch für das RFMin besitze, erklärte sich der RWiM bereit, dem RFM im Devisenbeirat einen entsprechend starken Einfluß einzuräumen. Er könne daher die Dienstaufsicht über die Devisenbeschaffungsstelle nicht an das RFM abgeben (R 43 I/2444, Bl. 75-79).

⁵ Kommt im Zeitraum der Kabinette Wirth nicht wieder auf die TO; weiteres Material in R 43 I nicht ermittelt.

⁶ Beides ist abgedruckt in einem ganz geheimen Nachtrag zur Denkschrift „Amerikanisches Angebot eines Friedensvertrages“ (R 43 I/95, Bl. 66-70); der Vertragsentwurf ist zudem im wesentlichen, abgesehen von einigen redaktionellen Änderungen und der Umstellung der vertragschließenden Teile identisch mit dem endgültigen Entwurf (siehe RT-Drucks. Nr. 2675, Bd. 369). Zur Entstehung des Vertragsentwurfes führt die Denkschrift „Amerikanisches Angebot eines Friedensvertrages“, die auch eine ausführliche Würdigung des Entwurfs durch das AA enthält, folgendes aus: „Der Vertragsentwurf ist im Staatsdepartement entstanden, das von Herrn Hughes geleitet wird, der zusammen mit Herrn Hoover als nachdrücklicher Verfechter eines revidierten Versailler Vertrages bekannt ist und hierfür auch den allgemein als schwach und schwankend bezeichneten Präsidenten Harding gewonnen hat. Die Regierung stößt hierbei auf den Widerstand des Senats. Hughes und Hoover unternehmen deshalb schon bald nach dem Amtsantritt Hardings den Versuch, diejenigen Rechte, Privilegien, Ansprüche und Vorteile aus dem Versailler Vertrag herauszuschälen, die die amerikanische Regierung bei Friedensverhandlungen mit Deutschland auf Grund der allgemeinen Stimmung des Kongresses unter allen Umständen für die Vereinigten Staaten aus diesem Vertrag in Anspruch nehmen muß. Dieser Versuch scheiterte an der Schwierigkeit der Materie. Nunmehr griff die amerikanische Regierung den Gedanken einer Revision des Versailler Vertrages wieder auf und suchte uns zur Unterzeichnung eines Protokolls zu bewegen, worin sie sich alle Rechte aus dem Versailler Vertrag vorbehielt. Sie ging hierbei davon aus, daß ein solches Protokoll der Genehmigung des Senats nicht bedürfe. Dem Hinweis der deutschen Regierung, daß diesen Rechten auch Verpflichtungen gegenüber ständen, konnte sich die amerikanische Regierung offenbar nicht verschließen, so daß sie damit rechnen mußte, daß das Protokoll auch ihre Unterschrift tragen müßte und der Senat seine Vorlage zur Beschlußfassung fordern würde. Sie hat deshalb jetzt auf ein einseitig von uns zu vollziehendes Protokoll verzichtet und die Form eines zweiseitigen Vertrages in Vorschlag gebracht. Nimmt Deutschland den vorgeschlagenen Vertrag an, unterwirft es sich also freiwillig einem im Sinne der amerikanischen Regierung revidierten Versailler Vertrag, so ist anzunehmen, daß es der Regierung in Washington gelingen wird, dessen Annahme im Senat durchzusetzen.“

Die sachlich wesentlichen Punkte des Memorandums lauteten: „4. Unmittelbar nach Unterzeichnung des vorgeschlagenen Vertrages können Anstalten zur Ratifikation des Vertrages getroffen werden. Sobald der Vertrag in Kraft tritt, können diplomatische und konsularische Beziehungen wieder aufgenommen werden, und die beiden Regierungen können solche Verhandlungen miteinander eröffnen, die angemessen erscheinen. 5. Was die Auslegung anlangt, die der Herr Reichsminister dem vierten Absatz seines Briefes [siehe Dok. Nr. 52, Anm. 8], gegeben hat, so versteht die amerikanische Regierung diese dahin, daß die Vertragsbestimmungen, die erheblich sind, in Übereinstimmung mit dem Zusammenhang ausgelegt werden müssen oder, um es anders auszudrücken, entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung. Die Amerikanische Regierung erhebt keinerlei Einwendung gegen diese Auffassung. 6. Die Amerikanische Regierung glaubt, daß es gänzlich unratsam sein würde, wenn vor Unterzeichnung des vorgeschlagenen Vertrages in Deutschland oder den Vereinigten Staaten über irgendwelche Gegenstände, die mit diesem Vertrag im Zusammenhang stehen, irgend etwas bekannt gegeben wird. Eine solche Bekanntgabe würde sofort zu einer ausgedehnten Erörterung führen, die nicht am Platze wäre. Die Amerikanische Regierung wünscht so bald als möglich eine Lage herbeizuführen, wo diplomatische und konsularische Beziehungen wiederaufgenommen werden können.“ (R 43 I/95, Bl. 58-65, hier: Bl. 58f).

⁷ . Trotzdem entspräche die jetzige Fassung noch nicht ganz unseren Wünschen; denn da die Amerikaner den Völkerbund nicht anerkennen wollten, würden sie die mehr moralische Verantwortung hinsichtlich des Saargebiets, der Besetzung der Rheinlande und der Ostfragen, der wir die größte Bedeutung beimessen müßten, nicht übernehmen.

Zudem erkannten die Amerikaner die Verantwortung nur im Memorandum an. Die Anerkennung müßte jedenfalls im Vertrage zum Ausdruck kommen.

2) Die Frage, ob die Amerikaner von uns ein erneutes Schuldbekenntnis verlangten, wäre ungeklärt. Er glaube, daß es in dem Vertrage nicht gefordert würde, da Amerika nur Rechte und Vorteile für sich in Anspruch nähme, zu ihnen aber das Schuldbekenntnis nicht gerechnet werden könnte. Seiner Ansicht nach wäre es zweckmäßig, die Frage den Amerikanern gegenüber nicht aufzuwerfen, da wir bei Bejahung einer diesbezüglichen Anfrage – wozu die Amerikaner mit Rücksicht auf die Alliierten vielleicht gezwungen wären – in eine sehr schwierige Lage kommen würden. Er stelle deshalb zur Erwägung, ob nicht in einer öffentlichen Rede der Reichskanzler oder der Minister des Auswärtigen es als selbstverständlich hinstellen sollten, daß wir das Schuldbekenntnis nicht erneuert hätten. Wenn sich dann Amerika zu einer Äußerung gezwungen sähe, stände lediglich Ansicht gegen Ansicht, ohne daß der Kampf um das Schuldbekenntnis ausgefochten werden brauchte.

3) Die im letzten Artikel enthaltene Bestimmung über den Beginn der Fristen könnte nicht anerkannt werden und wäre auch praktisch undurchführbar ⁸ .

Reichsminister Dr. Rosen war weiter der Ansicht, daß sich noch eine große Anzahl Streitfragen daraus ergeben würde, daß die Amerikaner die von ihnen in Anspruch genommenen Rechte nicht spezifiziert hätten. Er hielt es auch aus diesem Grunde für unerlässlich, eine mündliche Aussprache mit Amerika über den Vertrag herbeizuführen. Wir würden uns dadurch mit unserer früheren Zusage nicht in Widerspruch setzen; denn mit Überreichung eines Vertrages statt des angekündigten Protokolls wäre eine ganz neue Lage geschaffen worden.

Das Kabinett stimmte den Ausführungen des Reichsministers des Auswärtigen zu. Es herrschte insbesondere hinsichtlich der Schuldfrage volles Einverständnis darüber, daß es nicht erneuert werden dürfte und daß der Vertragsentwurf – wenn auch nicht bei streng juristischer Interpretation, so doch tatsächlich – in dieser Beziehung unklar wäre.

Der *Reichspräsident* macht des weiteren darauf aufmerksam, daß die Amerikaner den Teil XIII des Vertrages von Versailles ⁹ nicht übernehmen wollten. Auch hierzu müßten wir die Amerikaner zu bewegen suchen, sowohl aus sozialen, wie aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit auf wirtschaftlichem Gebiete.

Um die Auffassung Dresels über die Auslegung des Vertrags ohne förmliche Verhandlungen zu erfahren, schlug der *Reichskanzler* vor, daß nicht der Reichsminister des Auswärtigen, sondern ein anderer, vielleicht etwa der Reichsminister der Justiz, sich mit Dresel in Verbindung setzen solle.

Reichsminister Dr. Rathenau machte zu der Frage der Durchführung von Verhandlungen den Vorschlag, Amerika nicht zur Entsendung eines Bevollmächtigten aufzufordern, auch nicht mit Dresel zu verhandeln, der ohne jeden Einfluß und lediglich Bote der amerikanischen Regierung wäre, sondern selbst eine vertrauenswürdige Person nach Amerika zu entsenden, die mit Hughes persönlich den Vertragsentwurf durchsprechen könnte und dabei vielleicht auch Gelegenheit finden würde, das Gespräch auf den ganzen Vertrag von Versailles überzuleiten, um auch die Ansicht der Amerikaner über ihn kennen zu lernen. Sollten die Amerikaner sich wider Erwarten auf eine Interpretation nicht einlassen, so könnten wir uns darauf berufen, daß auch dieser Vertrag uns diktiert und deshalb ein Schuldanerkennen wertlos wäre.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 54 Anm. 2.

⁸ Der zitierte Artikel 3 des Entwurfs lautete: „Der gegenwärtige Vertrag soll gemäß den verfassungsrechtlichen Formen der hohen vertragsschließenden Teile ratifiziert werden und soll sofort mit Austausch der Ratifikationsurkunden, der sobald als möglich in Berlin stattfinden soll, in Kraft treten. Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet und ihre Siegel beigefügt.“ In dieser Formulierung ist der Artikel 3 auch unterzeichnet worden (R 43 I/95, Bl. 66-70, hier: Bl. 68).

⁹ Teil XIII des VV ist mit „Arbeit“ überschrieben.

Nachdem *Reichsminister Rosen* den Vorschlag des Reichsministers Rathenau für durchführbar erklärt hatte, wenn man mit Rücksicht auf die Empfindlichkeit Dresels in vorsichtiger Form vorgehe, beschloß das Kabinett: zu versuchen, formlose Besprechungen des Vertragsentwurfs in Amerika selbst zu erreichen, und, wenn das nicht möglich wäre, mit einem anderen amerikanischen Bevollmächtigten als Dresel hier zu unterhandeln.

Sollte diese Absicht undurchführbar sein, soll sich *Reichsminister Schiffer* zum Zwecke einer formlosen Besprechung des Vertragsentwurfs mit Dresel in Verbindung setzen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wird das Weitere veranlassen. *Reichsminister Schiffer* sagte auf Ersuchen des Reichskanzlers zu, ein Gutachten des Reichs-Justizministeriums über den Vertragsentwurf¹⁰ zu erstatten.

3. Mitgliedschaft im Ehrenausschuß der Deutschen Gewerbeschau München 1922. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter¹¹.

Nachdem *Staatssekretär Geib*¹² berichtet hatte, daß der Reichsverkehrs- und der Reichspostminister unter der Voraussetzung, daß die Ausnahme des § 4 Nr. 6 des Entwurfs¹³ auf das gesamte Verkehrsgewerbe erstreckt würde, nachträglich ihr Einverständnis mit dem Entwurf erklärt hätten, stimmte das Kabinett dem Entwurf eines Gesetzes über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter mit der angegebenen Änderung zu¹⁴.

¹⁰ In R 43 I nicht ermittelt.

¹¹ Durch die Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23.11.1918 (RGL. S. 1334) und die Ergänzung dazu vom 17.12.1918 (RGL. S. 1436) war für alle Arbeiter ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts die achtstündige Arbeitszeit verbindlich festgelegt. Beide Anordnungen waren als Demobilmachungsverordnung erlassen und mußten daher vor deren Ablauf durch andere Bestimmungen ersetzt werden. Der vorliegende Entwurf soll den Achtstundentag gesetzlich einführen (R 43 I/2018, Bl. 13-20 und 2058, R 43 I/2058, Bl. 156-163).

¹² Der Entwurf war mit Begleitschreiben des RArbM vom 23.6.1921 in der Rkei eingegangen; StS Geib bat jedoch, den Entwurf nicht vor dem 22.7.21 im Kabinett zu beraten, da er ihn selbst vertreten wolle, zu einem früheren Zeitpunkt jedoch verhindert sei (Bleistiftnotiz Geibs in R 43 I/2018, Bl. 10 f., 50). Daraufhin war die für den 13.7.21 angesetzte Beratung (siehe Dok. Nr. 47, P. 4) abgesetzt worden.

¹³ Der zitierte Absatz lautet: „Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung. [...] 6. auf die von den Verwaltungen der Eisenbahnen, der Straßenbahnen, der Wasserstraßen oder anderer, dem allgemeinen Verkehr dienender Verkehrsmittel sowie von der Post- und Telegraphenverwaltung im eigentlichen Verkehrsbetriebe beschäftigten Personen.“ (R 43 I/2018, Bl. 13-20, 54, 57, hier: Bl. 13).

¹⁴ Der RArbM legte den Entwurf am 25.8.21 dem RWiR zur Begutachtung vor; nach langwierigen Verhandlungen im Sozialpolitischen Ausschuß des RWiR (Ergebnisse siehe RWiR-Drucks. Nr. 308) erhielt der Entwurf am 15. 12. in der Vollversammlung eine abgeänderte Fassung (Hauschild: Der vorläufige Reichswirtschaftsrat, S. 300 ff.). Zur weiteren Behandlung siehe Kabinett Cuno, Dok. Nr. 65, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 64 Ministerratssitzung vom 5. August 1921, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 189–193 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D64>